

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5390/2539

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาง ลลนา สุพรรณธะริดา
บริษัท เสรีเคมีเกษตร จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 287

เมื่อที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสินสมรสอันเป็นทรัพย์สินที่จำเลยที่ 2 และผู้ร้องเป็นเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากันตั้งนั้นจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดถือไว้แทนราคาที่ดินแปลงดังกล่าวผู้ร้องจึงมีส่วนอยู่ด้วยก็หนึ่งฉะนั้นการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะนำเงินดังกล่าวในส่วนที่เหลือจากการหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีแล้วชำระหนี้แก่โจทก์ย่อมไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ร้องที่จะร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินอันได้แก่เงินจำนวนดังกล่าวนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 287

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามเช็คกับให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกัน ร่วมกันรับผิดชอบในหนี้ของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โจทก์จึงยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 4,473,237.18 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ

ชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้หักเงิน 800,000 บาทที่จำเลยที่ 2 นำมาชำระออกก่อน
ต่อมาจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ชำระหนี้ดังกล่าว โจทก์จึงขอออกหมายบังคับคดีและนำ
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 18001 เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2 เจ้า
พนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 18001 เพื่อบังคับชำระหนี้แก่โจทก์ต่อมา
นายประยูร บพิตรพิทักษ์โจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 623/2531 ของศาลจังหวัด
สมุทรสาครได้นำเงิน 5,789,303.39 บาท มาวางชำระหนี้ให้โจทก์คดีนี้แทนจำเลยที่
2 เพื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวตามคำพิพากษาของศาลจังหวัด
สมุทรสาครในคดีดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอนุญาตนายประยูรจึงได้รับ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวไปตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดสมุทรสาครแล้ว
จำนวนเงินที่นายประยูรวางชำระหนี้แทนจำเลยที่ 2 เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเหลือเงินสุทธิ 5,569,864.39 บาท และยังอยู่ที่กรมบังคับคดี
เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 ทั้งนี้ระหว่าง
โจทก์กับจำเลยที่ 2 ไม่ใช้หนี้ที่จำเลยที่ 2 และผู้ร้องเป็นลูกหนี้ร่วมกันจึงขอให้กัน
ส่วนเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ร้องกึ่งหนึ่ง

โจทก์คัดค้านว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิขอกันส่วนในเงินดังกล่าวขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น ได้สวน แล้ว มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าผู้ร้องมีสิทธิขอคืน
ส่วนเงินในเงินจำนวน 5,569,864.39 บาท ไว้กึ่งหนึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าของร่วมกับ
จำเลยที่ 2 หรือไม่ เห็นว่าการที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่
18001ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ก็เพื่อบังคับคดีเอา
ทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดหรือจำหน่ายเอาเงินที่ได้มานั้นชำระหนี้แก่โจทก์
ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีรับเงินจำนวน 5,789,303.39 บาท ไว้จากนาย
ประยูรซึ่งจะต้องชำระราคาตอบแทนแก่จำเลยที่ 2 ตามคำพิพากษาศาลจังหวัด
สมุทรสาครในการที่นายประยูรจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวไปตามมูล
หนี้ สัญญาจะซื้อขายแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีได้สั่งถอนการยึดที่ดินแปลงดังกล่าว
ให้นายประยูรได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปตามคำพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาครนั้น
ก็เพื่อการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของ
โจทก์ในคดีนี้นั่นเอง โดยเปลี่ยนจากการยึดที่ดินแปลงดังกล่าวมายึดถือเอาเงินราคา
ที่ดินแปลงดังกล่าวที่นายประยูรจะต้องชำระแก่จำเลยที่ 2 ตอบแทนตามคำพิพากษา
นั้นไว้แทนเมื่อที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสินสมรสอันเป็นทรัพย์สินที่จำเลยที่ 2 และผู้
ร้องเป็นเจ้าของร่วมกันมีส่วนเท่ากัน ดังนั้นจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดถือ
ไว้แทนราคาที่ดินแปลงดังกล่าว ผู้ร้องจึงมีส่วนอยู่ด้วยกึ่งหนึ่งฉะนั้นการที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีจะนำเงินดังกล่าวในส่วนที่เหลือจากการหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
จ่ายในการบังคับคดีแล้วชำระหนี้แก่โจทก์ ย่อมไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้
ร้องที่จะร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินอันได้แก่เงินจำนวนดังกล่าวนั้นได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 ผู้ร้องจึงมีสิทธิร้องขอคืนส่วนใน
เงินจำนวน 5,569,864.39 บาท ไว้กึ่งหนึ่งในฐานะเจ้าของร่วมกับจำเลยที่ 2 กรณีหา
ใช้ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้มิกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินกับจำเลยที่ 2 จะมีสิทธิ
ร้องขอคืนส่วนของตนได้เฉพาะแต่กรณีที่มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2
โดยการขายทอดตลาดดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยไว้ไม่ ฎีกาของผู้ร้องจึงฟังขึ้น"

พินากษากลับ ให้ เจ้าพนักงาน บังคับคดี กั้น เงิน จำนวน5,569,864.39 บาท
ออก กึ่งหนึ่ง ให้ แก่ ผู้ร้อง

(สุนพ กิริติยุติ-จำลอง สุขศิริ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>